

**VÄLITERRITOORIUMI MEHHANISEERITUD LUMEKORISTUSTÖÖD
TÖÖVÕTULEPING NR. 674**

LEPINGU POOLED		
Töövõtja: Sanomar Kinnisvarahooldus OÜ		Registrikood: 10510015
Postiaadress: Peterburi tee 44, Tallinn 11415 E-post: info@sanomar.ee Telefon: 1661	Esindaja allkirjastamisel ja lepingulistes küsimustes (volikirja alusel) : Reio Mändla reio@sanomar.ee tel. +372 5803 5473	Kontaktisik lepingu täitmise küsimustes: Reio Mändla reio@sanomar.ee tel. +372 5803 5473
Tellija: Taevavärava OÜ		Registrikood 16333502
Postiaadress: Valukoja tn. 8/1, Tallinn 11415 E-post: varne@futureinvest.info Tel.: +372 5034135	Esindaja allkirjastamisel ja lepingulistes küsimustes: Varne Mälksoo	Kontaktisik lepingu täitmise küsimustes: Marek Andres Tel. +372 524 0998 E-post: m.andres@newsec.ee
LEPINGU ESE		
Mehhaniseeritud lumekoristustööd Tellija objektile aadressiga: Taevavärava 6B, Harju maakond	LISA 1 Objekti ja tööde kirjeldus, teenuse hind Hinnapakumine RHP2023090 (Rakendub hoone 80% täituvusel) LISA 2 Objekti ja tööde kirjeldus, teenuse hind Hinnapakumine RHP2023116	
LEPINGU TÄHTAEG		
Leping jõustub 01.11.2023 ja kehtib tähtajatult		
TEENUSE HIND JA TASUMISE TINGIMUSED		
Mehhaniseeritud lumekoristustööd Tellija objektile aadressiga: Taevavärava 6B, Harju maakond	Teenuse hind on kajastatud Lisas 1 ja Lisas 2	
Lepingus sätestatud hindadele lisandub käibemaks seaduses sätestatud määras		
Maksetähtaeg: iga kuu 7. kuupäev	Viivis: 0,1 % päevas viivitatud summalt	
Arved esitatakse ainult elektrooniliselt Tellija e-postile: ?		

6. Lepingu ese

6.1. Käesoleva Lepingu alusel korraldab Töövõtja Tellija territooriumil Lumepuhastusteenuseid Lepingus kokkulepitud ajal ja korras ning Tellija kohustub Töövõtjale selle eest maksma Lepingus kokkulepitud tasu.

6.2. Kui esineb vastuolu Lepingu ja selle lisa vahel, siis lähtutakse tõlgendamisel Lepingu lisast.

7. Mõisted

7.1. **Lumepuhastusteenus** või **Teenus**- Lepingu lisas 1 näidatud lumekoristustööd, mida tehakse kokkulepitud sagedusega või eraldi tellimuse alusel. Lumekoristustööd on kas kuutasu põhised või eraldi tellitavad teenused vastavalt Lepingu lisas 1 kokku lepitule.

7.2. **Lisateenus/-kaup** - Töövõtja poolt Tellijale igakordselt eraldi tellimuse alusel osutatavad teenused ja/ või kaubad (ostutooted), mis ei kuulu Lepingu alusel korrapäraselt osutatava ja tasustatava töö koosseisu.

8. Töövõtja kohustub:

8.1. Osutama Lepingus ja Lisades fikseeritud Teenuseid kokkulepitud tingimustel.

8.2. Kasutama Teenuste osutamisel oma masinaid, aineid jms, kui Tellijaga ei ole kokku lepitud teisiti.

8.3. Informeerima Tellijat jooksvalt kõigist asjaoludest ja Teenuste osutamise käigus tekkinud probleemidest, mis võivad ohustada Tellija vara (edaspidi Vara) säilimist ja seisukorda.

8.4. Tellija õigustatud pretensioonide korral kõrvaldama Teenustes esinevad puudused 3 tööpäeva jooksul pretensiooni esitamisest.

9. Tellija kohustub:

9.1. Töövõtja poolt teostatud tööd/tellitud kauba jooksvalt vastu võtma. Töövõtja poolt teostatud tööd/esitatud kaup loetakse Tellija poolt vastuvõetuks, kui viimane ei ole tööde teostamisele/kauba edastamisele järgneva tööpäeva jooksul Töövõtjat kirjalikult teavitanud ja kirjeldanud rikkumise konkreetset sisu.

9.2. Maksma Töövõtjale tasu vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele.

9.3. Võimaldama Töövõtjal Teenuse osutamist takistamatult, sh tagama juurdepääsu ja sissepääsu Tellija objektile ning vabastama objekti esemetest, sõidukitest jms võimaldamaks puhastusmasinate manööverdamist ning tööde nõuetekohast teostamist.

9.4. Andma Töövõtjale tasuta kasutamiseks Lepingu täitmiseks vajalikud objektiandmed ja ligipääsu võimaldavad esemed ja info, sh kinnistu plaanid, vajadusel värava puldid/kaardid, sissepääsu juhise jne. Esemete üleandmise/vastuvõtmise kohta koostatakse vajadusel kahepoolne akt.

9.5. Teavitama Töövõtjat töid mõjutavatest muudatustest piisavalt ette, sh Tellija poolt edastatud infost objekti kohta, mis on muutunud ja võib mõjutada teenuse hinda.

9.6. Tegema Töövõtjaga koostööd Lepingus ja Tellija turvaeeskirjades sätestatud kohustuste parimaks tagamiseks, sh teavitama Töövõtjat kirjalikult võimalikest kahtlustest Töövõtja töötaja suhtes.

10. Tellija õigused

10.1. Kontrollida tööde tegemise käiku, kvaliteeti ja tulemusi, samuti nõuda Töövõtjalt informatsiooni sooritatud tööde kohta. Teostatud tööde kvaliteeti kontrollitakse vaadeldavas tööloigis vahetult peale tööprotsessi lõppu või enne järgmise tööpäeva algust. Kvaliteedinõuete rikkumise tuvastamisest informeerib Tellija kirjalikult Töövõtja lepingu esilehel märgitud kontaktisikuid.

10.2. Esitada jooksvald pretensioonid teenuste osutamise käigus kahjustatud, hävinud või kadunud Vara kohta esimesel võimalusel telefoni teel ja kirjalikult 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates vastava puuduse avastamisest.

11. Töövõtja õigused

11.1. Saada Tellijalt Teenuste osutamise edukaks korraldamiseks operatiivselt vajalikku informatsiooni ja kaasabi.

11.2. Sõlmida Lepingus kokkulepitud kohustuste täitmiseks lepinguid alltöövõtjatega, kusjuures nimetatud juhul jääb Töövõtja Tellija ees otseselt vastutavaks Lepinguga võetud kohustuste nõuetekohase täitmise eest.

11.3 Töövõtjal on õigus iga 12 kuulise perioodi järgselt suurendada Teenuse hinda Eesti Statistkameti poolt avaldatud tarbijahinnaindeksi muutuste alusel. Juhul, kui muutuvad või kehtestatakse uued riiklikud või kohalikud maksud on Töövõtjal samuti õigus Teenuse hinda vastavalt tõsta (sõltumata 12 kuulise perioodi täituvusest). Käesolevas punktis nimetatud alusel hinna suurendamiseks ei ole vaja Poolte täiendavat kokkulepet. Hinna muutumisest teatatakse Tellijale eraldi kirjaga või kajastub muudatus esitataval arvel. Tellija nõudel on Töövõtja kohustatud esitama muudatuse aluseks olevad dokumendid või arvutuskäigu.

12. Poolte vastutus

12.1. Kahju hüvitamise aluseks on Töövõtja või vastava töötaja tuvastatud süü. Kahjustatud, hävinud või kadunud Vara suhtes koostavad pooled ühiselt kirjaliku akti.

12.2. Töövõtja ei vastuta lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenes Tellija poolt antud juhistest või tehtud valikutest, Tellija poolt üle antud objekti puudustest või nende tekkimisest aja jooksul, objektile asuvatest Teenuse osutamist takistavatest esemetest, sõidukitest, jne, objektile juurdepääsu või manööverdamise mittevõimaldamisest, muudest käesolevas lepingus loetletud asjaoludest aga samuti Tellija kohustuste viivitustest ning Töövõtja poolt esitatud informatsiooni mitteametamisest.

12.3. Lepingu oluliseks rikkumiseks Töövõtja poolt loetakse lepingu mittetäitmisest või mittenõuetekohasest täitmisest tingitud olukorda, millest Tellija on informeerinud Töövõtjat korduvalt kirjalikult vähemalt kolm korda jooksva kalendrikuu jooksul ja milles uue töö tegemine ei ole võimalik ega põhjendatud või Töövõtja on korduvalt õigustamatult keeldunud 2 (kahe) tööpäeva jooksul töö parandamisest või tööd tegemast.

12.4. Kui Tellija on Lepingu järgse maksega viivitanud 7 päeva ning ei ole võlgnevust likvideerinud ka Töövõtja poolt antud täiendava 5 päeva jooksul, on Töövõtjal õigus peatada teenuse osutamine kuni võlgnevuse täies ulatuses tasumiseni. Teenuse peatamine ei vähenda Lepingu järgse tasu suurust.

12.5. Tellijapoolset rikkumist loevad pooled Lepingu oluliseks rikkumiseks juhul, kui Tellija on olnud makseviivituses 2 (kaks) või enam kalendrikuud või kui Tellija rikub oma käesolevast Lepingust tulenevaid kohustusi ja see rikkumine takistab Töövõtjal täitmast oma kohustusi.

12.6. Objektiga seotud takistus, sh probleemid sissepääsuga, juurdepääsuga jne on Tellija riisiko ega mõjuta Lepingus sätestatud tasude maksmise kohustust.

13. Arveldamine ja teenustööde hind

13.1. Lepingu järgsete Teenuste, sh Lisateenuste-kauba eest tasumiseks esitab Töövõtja Tellijale arve ning Tellija kohustub tasu maksuma Lepingus kokkulepitud kuupäevaks.

13.2. Töövõtja loeb arve aktsepteerituks kui Tellija ei ole 3 (kolme) päeva jooksul peale arve kättesaamist esitanud kirjalikku motiveeritud vaidlustust arve või selle osa suhtes.

13.3. Kui Tellija ei tasu arvet õigeaegselt, on Töövõtjal õigus nõuda viivist viivitatud makse summast iga maksetähtaega ületanud päeva eest Lepingu punktis 5 märgitud suuruses.

14. Lepingu kehtivus ja lõpetamine

14.1 . Kummalgi Poolel on õigus Leping igal ajal olenemata põhjusest üles öelda teatades sellest ette 3 (kolm) kuud. Lepingu olulise rikkumise korral Lepingu ülesütlemisel ei ole vaja

eelnimetatud etteteatamistähtaega järgida kuid rikkumise lõpetamiseks tuleb anda eelnevalt täiendav mõistlik tähtaeg.

14.2. Pooltel on õigus Leping etteteatamistähtajata lõpetada, kui ühe Poole suhtes algatatakse likvideerimis- või pankrotimenetlus.

14.3. Lepingu olulise rikkumise korral Lepingu ülesütlemisel tuleb anda eelnevalt täiendav mõistlik tähtaeg rikkumise lõpetamiseks.

15. Vääramatu Jõud

15.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (Vääramatu Jõud) ja kui sellise takistava asjaolu arvesse võtmist ning selle tagajärgedest ülesaamist ei saanud temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.

15.2. Vääramatu Jõu ilmnemisel peavad Pooled oma lepinguliste kohustuste täitmist jätkama niipea, kui sellised takistused on kõrvaldatud.

15.3. Vääramatu Jõud lükkab edasi Lepingus toodud tähtaegu perioodi võrra, mille jooksul Lepingu täitmine on mainitud tegurite tõttu peatunud.

15.4. Vääramatu Jõu asjaolude esinemine ei vabasta Pooli kohustusest võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud kohustuse rikkumisega tekitatava kahju vältimiseks või vähendamiseks.

16. Muud tingimused

16.1. Pooled kohustuvad hoidma kolmandate isikute ees konfidentsiaalsena Lepingu tingimusi, teise Poole kohta Lepingu täitmise käigus mistahes viisil teatavaks saanud informatsiooni, ärisaladust ja muud teavet, mis võiks kahjustada Poole huve, välja arvatud seadustega ettenähtud juhtumid. Kolmandateks isikuteks ei loeta Poolte töötajaid kes tutvuvad Lepinguga oma töökohustuste täitmise käigus. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatult ka pärast Lepingu kehtivuse lõppemist. Töövõtja hoiab kõik temale avaldatud isikuandmed konfidentsiaalsed ja kaitseb Tellija isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate turvameetmete rakendamisega, sh kasutades selleks IT-, tehnilisi- ja organisatsioonilisi meetmeid.

16.2. Kõik Lepingu täitmisel tõusnud erimeelsused lahendavad Pooled vastastikuste läbirääkimiste teel. Läbirääkimise teel kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

TELLIJA

Taevavärava OÜ

Valkuoja tn 8/1

Tallinn 11415

Registrikood: 16333502

Tel: +372 5034135

E-post: varne@futureinvest.info

TÖÖVÕTJA

Sanomar Kinnisvarahoodus OÜ

Peterburi tee 44

11415 Tallinn

Registrikood: 10510015

Tel: 1661

E-post: info@sanomar.ee

Varne Mälksoo

Juhatuse liige

Reio Mändla

(Volikirja alusel)

Lepingu nr. 674 LISA 1: OBJEKTI JA TÖÖDE KIRJELDUS, TEENUSE HIND**Klient:** Taevavärava OÜ**Objekt:** Harju maakonnas Taevavärava 6B territooriumi talvine mehhaniseeritud sahkamine, kevadine territooriumi harjamine ja suvine muruniitmine.

RHP023090

Jrk.	Tööde loetelu	Ühik	Sagedus/kogus	Kuu tasu
Objekt: Taevavärava 6B				
Mehhaniseeritud sahkamine (7700m ²) ajavahemikul 01.11-31.03				
1.	Territooriumi sahkamine alates 5 cm 1 kord ööpäevas 5 päeval nädalas E-R. Hind sisaldab objekti seiret ja valmisolekutasu.	Kuu	0-4 korda	1 150,00 €
2.	Territooriumi sahkamine alates 5 cm 1 kord ööpäevas 5 päeval nädalas E-R. Hind sisaldab objekti seiret ja valmisolekutasu.	Kuu	5-7 korda	1 475,00 €
3.	Territooriumi sahkamine alates 5 cm 1 kord ööpäevas 5 päeval nädalas E-R. Hind sisaldab objekti seiret ja valmisolekutasu.	Kuu	8-12 korda	2 150,00 €
4.	Territooriumi libedusetõrje	Kord	1	85,00 €
5.	Libedusetõrjeks kasutatav tänavasool (NaCl)	Tonn	1	175,00 €
6.	Libedusetõrjeks kasutatavad graniitsõelmed	Tonn	1	110,00 €
7.	Lume koormasse laadimine, äravedu ja ladustamine	m ³	1	3,50 €
Kevadkoristus ajavahemikul 01.04-15.05				
8.	Territooriumi ühekordne kevadkoristus/harjamine kogurharjade ja tänavapuhastusmasinaga	Kord	1	850,00 €
Muruniitmine (2553m ²) ajavahemikul 01.05-31.10				
9.	Territooriumi murniitmine ja trimmerdamine	Kord	1	135,00 €

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%

Märkused:

- Töid ei teostata riiklikel pühadel.
- Juhul kui lumekoristust tuleb teostada ühes kuus rohkem kui 12. korda, siis teostatakse järgnevad lumelükkamised tunnihinde alusel milleks on 85€ 1/h
- Tööde teostamiseks kasutatakse suuri ratastraktoreid John Deere 6175R;
- John Deere 6195R; Valtra T234D; New Holland T.270; MF7722, mis on varustatud suurte kummiteradega varustatud U-sahkadega mõõtudega 2800 - 4800mm; 3400 - 6200mm.

TELLIJA

Taevavärava OÜ
Valkuoja tn 8/1
Tallinn 11415
Registrikood: 16333502
Tel: +372 5034135
E-post: varne@futureinvest.info

Varne Mälksoo
Juhatuse liige

TÖÖVÕTJA

Sanomar Kinnisvarahoodus OÜ
Peterburi tee 44
11415 Tallinn
Registrikood: 10510015
Tel: 1661
E-post: info@sanomar.ee

Reio Mändla
(Volikirja alusel)

Lepingu nr. 674 LISA 2: OBJEKTI JA TÖÖDE KIRJELDUS, TEENUSE HIND**Klient:** Taevavärava OÜ**Objekt:** Harju maakonnas Taevavärava 6B territooriumi talvine mehhaniseeritud sahkamine korra maksumuse alusel.

RHP023116

Jrk.	Tööde loetelu	Ühik	Sagedus	Korra tasu
Objekt: Taevavärava 6B				
Mehhaniseeritud sahkamine (7700m ²) ajavahemikul 01.11-31.03				
1.	Territooriumi sahkamine tellimise alusel	Kord	1 kord	370,00 €
2.	Territooriumi libedusetõrje	Kord	1	85,00 €
3.	Libedusetõrjeks kasutatav tänavasool (NaCl)	Tonn	1	175,00 €
4.	Libedusetõrjeks kasutatavad graniitsõelmed	Tonn	1	110,00 €
5.	Lume koormasse laadimine, äravedu ja ladustamine	m ³	1	3,50 €

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%**Märkused:**

- Töid ei teostata riiklikel pühadel.
- Töid teostatakse Tellija poolse tellimise alusel.

TELLIJA

Taevavärava OÜ

Valkuoja tn 8/1

Tallinn 11415

Registrikood: 16333502

Tel: +372 5034135

E-post: varne@futureinvest.info

TÖÖVÕTJA

Sanomar Kinnisvarahoodus OÜ

Peterburi tee 44

11415 Tallinn

Registrikood: 10510015

Tel: 1661

E-post: info@sanomar.ee

Varne Mälksuu

Juhatuse liige

Reio Mändla

(Volikirja alusel)